Către,

TRIBUNALUL MUREȘ – Secția a II-a civilă

Dosar nr. 2871/102/2025 | Înregistrat la 05.05.2025

Domnule Președinte,

Reclamantă: S.C. MUREȘUL AGRO TRANS S.R.L., cu sediul în Târgu Mureș, str. Livezeni nr. 112, cod poștal 540471, jud. Mureș, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J26/1043/2012, cod unic de înregistrare RO38291748, reprezentată legal prin administrator Cristian-Mihai Bălan, prin avocat Anca-Maria Rusu din cadrul Societatea Civilă de Avocați Rusu și Asociații, cu sediul profesional ales pentru comunicarea actelor de procedură în Târgu Mureș, Piața Trandafirilor nr. 9, et. 2, jud. Mureș, tel. 0265 218 640, e-mail anca.rusu@rusu-asociatii.example.

Pârâtă: S.C. CARPATICA LOGISTIC SOLUTIONS S.A., cu sediul în Brașov, Calea București nr. 87, cod poștal 500123, jud. Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J08/2260/2009, cod unic de înregistrare RO45219370, reprezentată legal prin Director General Gabriel-Tudor Lazăr.

În contradictoriu cu Pârâta, formulăm prezenta

CERERE DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

prin care solicităm instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să dispună:

1. obligarea Pârâtei la plata către Reclamantă a sumei de **994.008,00 lei**, reprezentând despăgubiri pentru neexecutarea Contractului nr. 128 din 22.03.2024, detaliate în tabelul de mai jos;
2. obligarea Pârâtei la plata dobânzii legale penalizatoare, calculate de la data scadenței fiecărei sume și până la plata integrală;
3. obligarea Pârâtei la plata cheltuielilor de judecată, constând în taxa judiciară de timbru, onorariul de avocat și onorariul expertului.

Capăt de cerere	Suma (lei)
Marfă deteriorată (transport din 17.09.2024)	485.100,00
Penalități de întârziere (art. 9.2 din contract)	21.438,00
Cost al transportului substitutiv	96.470,00
Venit nerealizat (contractul cu rețeaua de retail)	391.000,00
Total	**994.008,00**

I. SITUAȚIA DE FAPT

A. Contractul. La data de 22.03.2024, Reclamanta, în calitate de beneficiar, și Pârâta, în calitate de prestator, au încheiat Contractul de prestări servicii de transport rutier de marfă și logistică nr. 128 (Contractul), pentru transportul produselor agroalimentare proaspete la temperatură controlată, pe rutele din Anexa nr. 1 la Contract. Contractul are o durată de 24 de luni. Pârâta s-a obligat, prin art. 4.1, să folosească autovehicule frigorifice în stare bună, să mențină temperatura mărfii și să respecte termenele de livrare. Prin art. 7.3, Pârâta s-a obligat să informeze imediat Reclamanta dacă temperatura depășește intervalul din ordinul de transport.

B. Întârzierile. În perioada 05.08.2024 – 14.02.2025, Pârâta a livrat cu întârziere în 17 transporturi, cu întârzieri între 7 h 40 min și 27 h 10 min. Reclamanta a plătit prețul tuturor transporturilor, fără rezerve. Pentru întârzieri, art. 9.2 din Contract prevede penalități de 0,5% pe zi, calculate la valoarea mărfii transportate și datorate de drept. Calculul pentru fiecare transport este în Anexa nr. 1 la prezenta cerere. Totalul penalităților este de 21.438,00 lei.

C. Incidentul din 17.09.2024. În ziua de 17.09.2024, Pârâta a preluat de la sediul Reclamantei din Târgu Mureș 19.800 kg de afine proaspete, pentru depozitul central al cumpărătorului, FreshMart Distribuție S.R.L., din Brașov. Pe traseu, instalația frigorifică a autovehiculului s-a defectat. Șoferul Pârâtei, dl. Marius Ghiță, a anunțat dispeceratul Pârâtei după aproximativ patru ore. Dispecera Ramona Ciobanu nu a informat Reclamanta. Temperatura a depășit 8°C timp de peste șase ore, față de intervalul de 2–4°C din ordinul de transport. La sosire, doamna Daniela Florescu, responsabil de recepție al cumpărătorului, a refuzat marfa și a întocmit procesul-verbal de refuz din 18.09.2024. Marfa a fost distrusă.

D. Consecințele. Pentru a-și îndeplini obligațiile față de cumpărător, Reclamanta a comandat, la 19.09.2024, două transporturi de înlocuire de la Someș Frig Trans S.R.L., pentru care a plătit 96.470,00 lei. Cumpărătorul, FreshMart Distribuție, a încetat apoi să mai comande de la Reclamantă. Contractul-cadru dintre ele, încheiat la 01.09.2023 pe 24 de luni, ar fi produs efecte până la 31.08.2025. Pentru cele 10 luni rămase, marja brută lunară medie a Reclamantei din acest contract, de 39.100,00 lei, nu a mai fost realizată. Pierderea este de 391.000,00 lei.

E. Încercarea de soluționare amiabilă. Prin notificarea nr. 214 din 10.03.2025, Reclamanta a pus în întârziere Pârâta și i-a acordat un termen de 10 zile pentru plată. La 24.03.2025, dl. Gabriel-Tudor Lazăr a răspuns prin e-mail că Pârâta „nu recunoaște nicio datorie”, fără să conteste faptele. Contractul a fost reziliat de drept la expirarea termenului din notificare.

II. MOTIVELE ÎN DREPT

1. Competența. Tribunalul este competent material potrivit art. 95 pct. 1 din Codul de procedură civilă. Competența teritorială a fost stabilită prin convenția părților din art. 14.2 din Contract, care trimite la instanțele din Târgu Mureș, în condițiile art. 126 din același cod.

2. Răspunderea contractuală. Potrivit art. 1.270 din Codul civil, contractul valabil încheiat are putere de lege între părți. Neexecutarea obligațiilor angajează răspunderea contractuală a debitorului, conform art. 1.350 din Codul civil. Condițiile sunt îndeplinite: Pârâta nu și-a executat obligațiile (întârzieri, defectarea instalației, informarea tardivă), Reclamanta a suferit un prejudiciu, iar între ele există legătură de cauzalitate.

3. Culpa. Culpa Pârâtei se prezumă, potrivit art. 1.548 din Codul civil, iar Pârâta nu poate dovedi o cauză străină. Defecțiunea unei instalații frigorifice pe care Pârâta a pus-o la dispoziție nu este forță majoră în sensul art. 1.351 din Codul civil, iar art. 10.3 din Contract o exclude în mod expres.

4. Întinderea prejudiciului. Creditorul poate cere daune-interese pentru prejudiciul care este consecința directă a neexecutării (art. 1.530 din Codul civil), iar reparația cuprinde pierderea suferită și câștigul nerealizat (art. 1.531 din Codul civil). Prejudiciul era previzibil la data încheierii Contractului (art. 1.533 din Codul civil): Pârâta știa că transportă produse perisabile pentru un exportator care le livrează unor rețele de retail.

5. Penalitățile. Clauza din art. 9.2 din Contract este o clauză penală în sensul art. 1.538 din Codul civil. Penalitățile se datorează fără dovada prejudiciului și sancționează numai întârzierile. Despăgubirile pentru marfa distrusă, pentru transportul de înlocuire și pentru venitul nerealizat repară alte prejudicii, care nu se leagă de întârzieri, așa că nu există cumul pentru același prejudiciu, în sensul art. 9.3 din Contract.

6. Dobânda. Pentru sumele neplătite se datorează dobânda legală penalizatoare, potrivit art. 1.535 din Codul civil și Ordonanței Guvernului nr. 13/2011, în condițiile Legii nr. 72/2013.

7. Cheltuielile de judecată se cer în temeiul art. 451 și art. 453 din Codul de procedură civilă. Taxa judiciară de timbru se calculează potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 80/2013 și a fost achitată, conform dovezii anexate.

III. CUANTUMUL PREJUDICIULUI

1. **Marfa distrusă:** 19.800 kg × 24,50 lei/kg = 485.100,00 lei, conform facturii Reclamantei seria MAT nr. 0417 din 16.09.2024.

2. **Penalități de întârziere:** 21.438,00 lei, calculate pentru 17 transporturi, conform Anexei nr. 1.
3. **Transport de înlocuire:** 96.470,00 lei, conform facturilor emise de Someș Frig Trans din 19.09.2024 și 20.09.2024.
4. **Venit nerealizat:** 10 luni × 39.100,00 lei = 391.000,00 lei. Reclamanta cere instanței să încuviințeze o expertiză contabilă pentru confirmarea marjei brute lunare.

Total: **994.008,00 lei**.

IV. PROBE

Solicităm încuviințarea următoarelor probe:

a) înscrisuri: Contractul și anexele sale, ordinele de transport, facturile, scrisorile de transport, notificarea nr. 214/2025 și dovada comunicării, răspunsul din 24.03.2025, procesul-verbal de refuz din 18.09.2024, înregistrările de temperatură, contractul-cadru cu cumpărătorul;

b) obligarea Pârâtei să depună înregistrările sistemului de poziționare și ale înregistratorului de temperatură, conform art. 293 din Codul de procedură civilă;

c) interogatoriul Pârâtei, prin reprezentantul său legal, dl. Gabriel-Tudor Lazăr;

d) proba cu martorii Marius Ghiță, Ramona Ciobanu și Daniela Florescu, ale căror date de identificare le vom indica la termen;

e) expertiză tehnică în specialitatea transporturi rutiere de marfă la temperatură controlată și expertiză contabilă pentru calculul penalităților și al dobânzii.

V. ANEXE

Dovada achitării taxei judiciare de timbru; împuternicirea avocațială nr. 18/2025; copiile înscrisurilor de la pct. IV lit. a); copii pentru Pârâtă.

Pentru aceste motive, vă rugăm să admiteți cererea așa cum a fost formulată. În temeiul art. 411 alin. (1) pct. 2 din Codul de procedură civilă, solicităm judecarea cauzei și în lipsa noastră.

Târgu Mureș, 05.05.2025

Pentru Reclamantă,
Avocat **Anca-Maria Rusu**

ANEXA NR. 1 la cererea de chemare în judecată

Calculul penalităților de întârziere (art. 9.2 din Contractul nr. 128/2024)

Nr.	Data	Destinația	Valoarea mărfii (lei)	Întârziere	Zile	Penalitate (lei)
1	05.08.2024	Brașov	268.400,00	15 h 30 min	1	1.342,00
2	19.08.2024	Cluj-Napoca	142.900,00	9 h 15 min	1	714,50
3	02.09.2024	București	305.750,00	11 h 00 min	1	1.528,75
4	30.09.2024	Sibiu	188.200,00	7 h 40 min	1	941,00
5	14.10.2024	Brașov	251.300,00	10 h 05 min	1	1.256,50
6	23.10.2024	București	330.600,00	8 h 10 min	1	1.653,00
7	06.11.2024	Timișoara	297.800,00	12 h 50 min	1	1.489,00
8	20.11.2024	Cluj-Napoca	156.450,00	9 h 35 min	1	782,25
9	28.11.2024	Brașov	274.900,00	14 h 20 min	1	1.374,50
10	12.12.2024	Cluj-Napoca	169.300,00	16 h 45 min	1	846,50
11	19.12.2024	București	171.050,00	27 h 10 min	2	1.710,50
12	09.01.2025	Sibiu	201.750,00	8 h 55 min	1	1.008,75
13	16.01.2025	Timișoara	288.650,00	13 h 40 min	1	1.443,25
14	23.01.2025	Brașov	263.500,00	11 h 25 min	1	1.317,50
15	30.01.2025	Sibiu	192.400,00	16 h 20 min	1	962,00
16	06.02.2025	București	318.900,00	10 h 30 min	1	1.594,50
17	14.02.2025	Timișoara	294.700,00	13 h 05 min	1	1.473,50
		Total				**21.438,00**

Penalitatea este de 0,5% din valoarea mărfii transportate pentru fiecare zi de întârziere; o fracțiune de zi se calculează ca o zi întreagă.